



WOJEWODA MAZOWIECKI
WSC-II-P.6151.34116.2025

Warszawa, 22 lipca 2026 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 127 w zw. z art. 128, w zw. z art. 137 oraz art. 104 z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1079) i art. 20 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2025 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2025 r. poz. 619) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691)

u d z i e l a m

Panu

Kirill ABRAZHEVICH
ur. 06.12.1983 r.

Obywatelstwo

Białoruś

zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
do dnia 31.08.2028 r.

w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
za wynagrodzeniem nie niższym niż określone zgodnie z art. 127 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach tj.
12272,58 zł brutto miesięcznie

Uzasadnienie

Strona ubiega się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania pracy. Wniosek Strony wypełnia dyspozycję art. 127 ustawy o cudzoziemcach.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2025 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2025 r. poz. 619) do postępowań w sprawach uregulowanych w ustawach zmienianych niniejszą ustawą, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. przed 01.06.2025 r.), stosuje się przepisy dotychczasowe. Zgodnie z art. 20 ust. 2 cytowanej ustawy w postępowaniach w sprawach o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, do oceny, czy cudzoziemiec posiada wyższe kwalifikacje zawodowe, stosuje się przepisy art. 3 pkt 6a ustawy zmienianej w art. 1 i art. 3 pkt 25 tej ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą. Zgodnie z art. 20 ust. 3 cytowanej ustawy do decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, wydanej w postępowaniu wszczętym i niezakończonym przed dniem w życie niniejszej ustawy (tj. przed 01.06.2025 r.), stosuje się przepis art. 137 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi udziela się albo – w przypadkach, o których mowa w art. 160, art. 181 i art. 187 – można udzielić na jego wniosek, jeżeli spełnia wymogi określone ze względu na deklarowany cel pobytu, a okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Zezwolenia, o którym mowa w art. 127, udziela się na okres dłuższy o 3 miesiące od okresu wykonywania pracy, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Zgodnie z art. 134 ustawy o cudzoziemcach:

1. cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 127, w terminie 15 dni roboczych zawiadamia pisemnie o utracie pracy wojewodę, który udzielił tego zezwolenia (ust. 1); jeżeli zezwolenia, o którym mowa w art. 127, udzielił Szef Urzędu w drugiej instancji, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, kieruje się do wojewody, który orzekał w sprawie udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 127, w pierwszej instancji (ust. 1a)
2. cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 127, w terminie 15 dni roboczych zawiadamia pisemnie wojewodę, który udzielił mu zezwolenia o:
 - a. zmianie podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi;
 - b. o zaprzestaniu spełniania wymogów udzielenia mu tego zezwolenia (ust. 2)

3. jeżeli zezwolenia, o którym mowa w art. 127, udzielił Szef Urzędu w drugiej instancji, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, kieruje się do wojewody, który orzekał w sprawie udzielenia cudzoziemcowi tego zezwolenia w pierwszej instancji (ust. 3).

Zgodnie z art. 134a ustawy o cudzoziemcach:

1. cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 127, w terminie 15 dni roboczych zawiadamia pisemnie wojewodę, który udzielił mu tego zezwolenia, o rozpoczęciu korzystania z mobilności długoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE, wskazując państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym z tej mobilności korzysta (ust. 1)
2. jeżeli tego zezwolenia, o którym mowa w art. 127, udzielił Szef Urzędu w drugiej instancji, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, kieruje się do wojewody, który orzekał w sprawie udzielenia cudzoziemcowi tego zezwolenia w pierwszej instancji.

Wniesiono opłatę skarbową w wysokości 440 PLN.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1154).

Otrzymują:

1. Pan/i Hanna LITVINIUK
Pełnomocnik Pan/i Kirill ABRAZHEVICH
AE:PL-61367-67651-FCTUV-25
2. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
krajowypunktkontaktowy@udsc.gov.pl
3. a/a

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Aleksandra Malik
Administrator

/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/